

विधेयकमा प्राप्त संशोधन सूचनाको एकीकृत विवरण

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३

संशोधनको सूचना पेस गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू (दर्ताको क्रमानुसार)

दर्ता न.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. आरेन राई
२.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा
३.	मा. पार्वती वि.क.
४.	मा. गंगालक्ष्मी अवाल
५.	मा. बुद्धि प्रसाद पन्त
६.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार
७.	मा. नरेन्द्र कुमार केरुड, मा. वासना थापा
८.	मा. गणेश पौडेल
९.	मा. रेखा कुमारी यादव, मा. मदनकृष्ण श्रेष्ठ
१०.	मा. नीता घतानी
११.	मा. साजिदा खातुन सिद्धिकी

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	२	<u>विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) रहेका:</u> - साला-साली, फूपु-फूपाजु, जेठान-जेठानी, सासु-ससुरा भन्ने शब्द हटाउने।
२.	मा. पार्वती वि.क.	२	<u>विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) मा:</u> - एकाघरको मात्र राखिनु पर्ने।
३.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार	२	<u>विधेयकको दफा २ को उपदफा (३) रहेको:</u> - “दाजु, भाइ, भाउजु, बुहारी र निजका” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दाजु, भाइ, भाउजु, बुहारी वा निजका” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने।
४.	मा. नरेन्द्र कुमार केरुङ, मा. वासना थापा	२	विधेयकको दफा २ को उपदफा (५) झिक्नुपर्ने।
५.	मा. नीता घतानी	२	विधेयकको दफा २ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (३) झिक्नुपर्ने।
६.	मा. साजिदा खातुन सिद्धिकी	२	<u>दफा (२) को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख्नुपर्ने:</u> “(घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको देहायको नाता व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने राख्नुपर्ने:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			(१) सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ। तर अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टीई आफ्नो पेश व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन। (२) उपदफा (२) हटाउनुपर्ने। (३) दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, यो ऐन र यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरेको, लिक्विडेशन वा खारेजीमा गएको र ऐनको दफा १०४ बमोजिम घोषणा भएको सहकारी संस्थाको पुरुष सदस्यको हकमा निजका बाजे, बज्यै, सासु, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा र अंशबण्डा गरी मानो छुट्टीई वा सम्बन्ध विच्छेद् भई बसेको परिवारको सदस्य।” <u>उपदफा (३) खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) को सट्टा देहायको खण्ड (घ१) राख्नुपर्ने:</u> (घ१) समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापनको हकमा “नातेदार” भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपु, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाई, भाई बुहारी, र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ।
७.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	३	<u>दफा ३ मा संशोधनको लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा १४ उपदफा (३) मा रहेका,</u> - “प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र” भन्ने शब्दहरू झिक्नुपर्ने।
८.	मा. नरेन्द्र कुमार केरूड, मा. वासना थापा	४	<u>विधेयकको दफा ४ को उपदफा (२) रहेको:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			- “एक वर्ष भित्र इजाजत लिनुपर्नेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नौ महिनाभित्र इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ, र इजाजतपत्र प्राप्त नगरेसम्म नयाँ बचत संकलन गर्न पाइनेछैन” भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने। <u>विधेयकको दफा ४ को उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) र (८) थप गर्नुपर्ने:</u> “(७) उपदफा (५) बमोजिम इजाजतपत्र निलबन्धन भएमा प्राधिकरणले तत्काल सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थाका सबै निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्नेछ र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि आवश्यक अन्तरिम व्यवस्थापन खटाउन सक्नेछ।” “(८) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा प्राधिकरणले सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरूको योग्यता, र अनुभव (Fit and Proper Test) सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागु गर्नेछ र कम्तिमा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कुनै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा त्यसको सञ्चालक रहको व्यक्तिलाई योग्य मानिने छैन।”
९.	मा. गंगालक्ष्मी अवाल	९	<u>विधेयकको दफा ९ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा ५० मा थप गरिएको उपदफा (९) को सट्टा देहायको उपदफा (९) राख्नुपर्ने:</u> (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूको हकमा कानून बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृत पाईरहेका सहकारी संघहरूको हकमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कारोबार गर्नु पर्नेछ।”

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
१०.	मा. नरेन्द्र कुमार केरूड, मा. वासना थापा	९	<u>विधेयकको दफा ९ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा ५० मा थप गरिएको उपदफा (९) सट्टा देहायको उपदफा (९) राख्नुपर्ने:</u> “(९) कानून बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्विकृत पाइरहेका सहकारी संघहरूको हकमा “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कारोबार गर्नुपर्दछ।”
११.	मा. गणेश पौडेल	९	<u>विधेयकको दफा ९ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा ५० मा थप गरिएको उपदफा (९) सट्टा देहायको उपदफा (९) राख्नुपर्ने:</u> “(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्। तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रियस्तरका सहकारी सङ्घहरूले आपसमा मिलि एकपटकको लागि यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र ऐनको दफा १२ र परिच्छेद ८ बमोजिम सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकसंग एकिकरण गर्न बाधा पर्ने छैन। <u>उपदफा (९) को पछि देहायको उपदफा (१०) थप गर्नुपर्ने:</u> “(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्रक्रियाको समन्वय र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्नेछ।”
१२.	मा. रेखा कुमारी यादव, मा. मदनकृष्ण श्रेष्ठ	९	<u>विधेयकको दफा ९ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा ५० मा थप गरिएको उपदफा (९) सट्टा देहायको उपदफा (९) राख्नुपर्ने:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			“(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी सङ्घहरूले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी स्वीकृत लिई कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
१३.	मा. साजिदा खातुन सिद्धिकी	९	<u>उपदफा (२) मा मूल ऐनको दफा ५० को उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (९) को सङ्घ देहायको उपदफा (९) राख्नुपर्ने:</u> “(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबारको हकमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्नेछ ।
१४.	मा. साजिदा खातुन सिद्धिकी	१२	<u>उपदफा (१) को सङ्घ देहायको उपदफा (१) राख्नुपर्ने:</u> “ (३) उपदफा (१) बमोजिम कोष राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा रहनेछ” भन्ने राख्नुपर्ने ।
१५.	मा. नरेन्द्र कुमार केरुङ, मा. वासना थापा	१६	<u>विधेयकको दफा १६ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा ९७ को उपदफा (४) मा रहेको,</u> - “तोकिए बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने शब्दहरू पछि “तर त्यसरी तोक्ने नियम वा मापदण्ड संसदको सम्बन्धित समितिमा पेश गरी सोको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।” भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने ।
१६.	मा. नीता घतानी	१८	मूल ऐनको दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) झिक्नुपर्ने ।
१७.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	१९	<u>मूल ऐनको दफा १०३ ग. मा संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ को उपदफा (१) मा खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (छ) थप गरी खण्डक्रम मिलाउनुपर्ने:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			“ (ज) सहकारी महासंघको प्रतिनीधि -सदस्य”
१८.	मा. नरेन्द्र कुमार केरूड, मा. वासना थापा	१९	<u>मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा देहायको उपदफा (४) थप गर्नुपर्ने:</u> “(४) उपदफा २क. पछि देहायको उपदफा २ख. थप्ने: “(२ख) प्राधिकरणको अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई सोको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अनुचित प्रभाव वा राजनीतिक हस्तक्षेपबिना कुनै कसुर वा भ्रष्टाचार प्रमाणित नभएसम्म पदबाट हटाउन सकिनेछैन, र निजहरूले आफ्नो वा परिवारको स्वार्थ बाझिने कुनै सहकारी संस्था सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्नेछ (recusal) ।”
१९.	मा. बुद्धि प्रसाद पन्त	२०	<u>विधेयकको दफा २० को उपदफा (२) मा देहायको संशोधन गर्नुपर्ने:</u> - खण्ड (च) र (ज) मा रहेका “जिम्मेवार कर्मचारी” भन्ने शब्दहरू झिक्नुपर्ने।
२०.	मा. प्रकाश चन्द्र परियार	२१	<u>विधेयकको दफा २१ को उपदफा (१) मा देहायको संशोधन गर्नुपर्ने:</u> - “नियन्त्रणमा लिई वा रोक्का गरी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नियन्त्रणमा लिई र रोक्का गरी भन्ने” शब्दहरू राख्नुपर्ने।
२१.	मा. नीता घतानी	२१	<u>विधेयकको दफा २१ को उपदफा (२) मा देहायको उपदफा (५) थप गर्नुपर्ने:</u>

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			“(५) मा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीले सहकारी समस्याग्रस्त भएको २ वर्ष भित्रमा ५०% हिसाब मिलान गरेमा समस्याग्रस्त भएको फुकुवा गरी निश्चित शर्त र समय दिई सहकारी संचालक हरुलाई संचालनको लागि फिर्ता गर्न सकिनेछ।”
२२.	मा. नरेन्द्र कुमार केरुड, मा. वासना थापा	२२	<u>मूल ऐनको दफा १०६ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ को उपदफा (३) मा देहायको खण्ड (थ) थप गर्नुपर्ने:</u> “(थ) सहकारी संस्थाको कुनै सदस्य वा कर्मचारी वा सदस्यले असल नियतले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा कोषको दुरुपयोग सम्बन्धी सूचना दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनेछ र निजलाई सेवाबाट हटाउने, कारबाही गर्ने वा अन्य कुनै प्रतिकूल असर पुऱ्याउन पाइनेछैन।”
२३.	मा. आरेन राई	२४	<u>विधेयकको दफा २४ मा संशोधनका लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा १०८क. पछि थप गरिएको १०८ख. को उपदफा (२) मा रहेको:</u> – खण्ड (क) झिक्नुपर्ने।
२४.	मा. नरेन्द्र कुमार केरुड, मा. वासना थापा	२४	<u>दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राख्नुपर्ने:</u> २४. मूल ऐनको दफा १०८ क. पछि देहायको दफा १०८ख. र दफा १०८ग. थपिएको छः “१०८ख. संक्रमणकालिन राहत कोषको स्थापना (१) दफा १०८क. को प्रयोजनका लागि दफा ११२क. बमोजिम दावी गरेको समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरुलाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			प्रयोजनका लागि, दफा १०८ग. बमोजिमको निक्षेप बीमा कोष पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्मको संक्रमणकालीन अवधिको लागि मात्र, नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समितिमा एक संक्रमणकालिन राहत कोषको स्थापना गर्न सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने राहत कोषबाट हुने भुक्तानी निम्न अवस्थामा मात्र सीमित हुनेछः (क) प्राधिकरणले स्पष्ट रूपमा आफ्नो वैधानिक कर्तव्य पालना नगरेको वा नियमनमा हेलचेक्र्याई गरेको प्रमाणित भएमा, वा (ख) दफा ११२क. बमोजिम दाबी गरेका साना बचतकर्ताहरू, जुन न्यूनतम बचत सीमा भन्दा तल रहेका छन् तिनलाई मात्र । (२) उपदफा (१) बमोजिम भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित संस्था वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्पत्ति जफत वा बिक्री गरी अनिवार्य रूपमा असुल उपर गरिने छ । राहत कोष दफा १०८ग. बमोजिमको निक्षेप बीमा कोष पूर्ण सञ्चालन आएको मितिले स्वतस् निष्क्रिय हुनेछ र सो पछि नवीकरण वा विनियोजन गरिने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछः (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, (ख) सम्बन्धित संस्थाबाट सोध भर्ना बापत फिर्ता भएको रकम, (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त हुने रकम व्यवस्थापन समितिले (क) वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा कोषको छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ र सोको छुट्टै छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (५) कोषको खातामा रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने छैन । (६) कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम छुट्टै आम्दानी तथा खर्चको छुट्टै अभिलेख राखी दफा १०८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
			(७) व्यवस्थापन समितिले कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम क्रमशस् समस्याग्रस्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रमा रहेका ऋणीको चल अचल सम्पति र अन्य स्रोतबाट असुली भई आएको रकमबाट क्रमशस् शोध भर्ना गर्दै जानेछ । (८) कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कार्यविधि कार्यान्वयन हुनु अघि अनिवार्य रूपमा संसदको सम्बन्धित समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । १०८ग. निक्षेप बीमा कोषको स्थापना: (१) यस ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूको अनिवार्य सदस्यता हुने गरी जोखिममा आधारित प्रिमियम प्रणालीमा सञ्चालित स्वायत्त निक्षेप बीमा कोष स्थापना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको प्रिमियम सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूले आफैं तिर्नुपर्नेछ र सोको दायित्व नेपाल सरकारको साधारण कोषमा पर्नेछैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कोष पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि, दफा १०८ख. बमोजिमको संक्रमणकालिन राहत कोषले नयाँ दाबी ग्रहण गर्न पाइने छैन र सोको बाँकी रहेको दायित्व क्रमशस् निक्षेप बीमा कोषमा हस्तान्तरण गरिने छ । (४) निक्षेप बीमा कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । त्यस्तो कार्यविधि कार्यान्वयन हुनु अघि अनिवार्य रूपमा संसदको सम्बन्धित समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।”
२५.	मा. साजिदा खातुन सिद्धिकी	२६	उपदफा (१) खण्ड (क) र (ख) मा रहेको “समितिको” पछि “सञ्चालक” भन्ने शब्द मात्र थप गर्नुपर्ने ।

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू	विधेयकको प्रस्तावना/दफा	संशोधनको बेहोरा
२६.	मा. आरेन राई	३१	मूल ऐनको दफा १५० मा थप गरिएको उपदफा (९) झिक्नुपर्ने।
२७.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	३२	<u>दफा ३२ मा संशोधनको लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा १५०क. मा देहायको उपदफा (९) थप गर्नुपर्ने:</u> “(९) प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुनेछ।”
२८.	मा. गणेश बहादुर विश्वकर्मा	३३	<u>दफा ३३ मा संशोधनको लागि प्रस्तावित मूल ऐनको दफा १५१ मा देहायको उपदफा (१ख) थप गर्नुपर्ने:</u> “(१ख) प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएकाले यसको अलग्गै कानून बनाइनेछ।”

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा रहेका संशोधन सम्बन्धी सर्तहरूको अधीनमा रही ऐ.ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि क्र.स. २८ सम्मका संशोधनका सूचनाहरू छलफलका लागि स्वीकृत।

.....
(डोल प्रसाद अर्याल)
सभामुख

